

1501983-95.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Resistência

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 14 porções de maconha com peso total aproximado de 28,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que o acusado se encontrava no local dos fatos, onde vendia drogas, quando foi abordado por policiais, que localizaram, em seu poder, o entorpecente e a quantia de R\$483,00.

Na ocasião, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1501983-95.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501983-95.2021.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DA CRUZ KONNO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

KEVIN DA CRUZ KONNO, qualificado a fls.14, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 22 de setembro de 2021, por volta das 23h00, na Rua Pedro Lopes Dias, no.150, no bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 14 porções de maconha com peso total aproximado de 28,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que o acusado se encontrava no local dos fatos, onde vendia drogas, quando foi abordado por policiais, que localizaram, em seu poder, o entorpecente e a quantia de R\$483,00.

Na ocasião, KEVIN foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

Às fls.10/11 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão da droga, do dinheiro e do

telefone celular do acusado.

A denúncia foi oferecida às fls.116/118 e recebida às fls.119/120, em 15 de outubro de 2021. Citado, KEVIN apresentou resposta à acusação às fls.148/151. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.152/153).

O laudo químico-toxicológico foi juntado às fls.98/100.

Em audiência foram ouvidos: Marcos Vinicius Pereira, Robson de Lima Pontes, Andreelino Borges de Asevedo, Ivan Muniz, Gilmar dos Santos Rocha e KEVIN DA CRUZ KONNO.

As partes apresentaram memorias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos em sede policial e em Juízo, os policiais Marcos Vinicius Pereira e Robson de Lima Pontes afirmaram que, na data dos fatos, em patrulhamento, avistaram dois indivíduos na via pública, em conhecido ponto de venda de drogas. Disseram que perceberam que os indivíduos tentaram fugir ao notar a aproximação da Polícia e que conseguiram deter KEVIN. Disseram que o acusado trazia consigo uma sacola contendo drogas e R\$483,00.

As testemunhas Andreelino, Ivan e Gilmar afirmaram que já trabalharam com KEVIN e asseguraram que ele é trabalhador e que é usuário de drogas.

Interrogado, KEVIN negou a acusação. Disse que, na data dos fatos, após sair de seu curso na UNISA, foi até a Vila Nova com sua esposa para tomar um lanche. Disse que, por ser usuário de maconha, foi procurar algum vendedor da droga, mas que não encontrou ninguém naquele momento. Disse que sua esposa foi comprar o lanche. Disse que tinha dinheiro no bolso, mas que a sacola não lhe pertencia.

A prova dos autos não é segura para a condenação.

O acusado assegurou que acabara de sair de seu curso na UNISA e que foi ao local dos fatos para tomar um lanche. Disse que, no local, há ponto de venda de drogas e que estava à procura de algum "vendedor" de maconha.

Os documentos de fls.158/167 demonstram que KEVIN estava matriculado em curso na UNISA, no período noturno.

Ademais, se o local era um ponto de venda de drogas, a sacola com maconha poderia pertencer a outrem.

E, sobretudo, a quantidade de entorpecente - 14 porções - e a natureza - maconha - não são indicativas de comércio.

Veja-se que os policiais nada falaram sobre ter visto KEVIN entregando drogas a terceiros.

A quantia em dinheiro - R\$483,00 - não pode ser considerada baixa, mas pode, de fato, ser oriunda do trabalho de KEVIN. E, como afirmado pelas testemunhas Andreelino, Ivan e Gilmar, o acusado trabalhava no sítio de seu falecido avô.

Assim, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVO KEVIN DA CRUZ KONNO da acusação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a devolução do dinheiro e do telefone celular ao acusado, que deverá ser intimado a comparecer em cartório, no prazo de 30 dias, para retirar o bem e o valor, sob pena de perda de encaminhamento do aparelho para destruição e do valor para instituição cadastrada no juízo.

P.I.C.

Registro, 24 de março de 2022.